

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 949/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่เทียนชัย

โจทก์

พันตำรวจโทโชติพงษ์ โชติช่วง กับพวก

จำเลย

พันตำรวจโทโชติพงษ์ โชติช่วง จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 70

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา จำเลยไม่มีเจตนาที่จะไม่นำส่ง สำเนาฎีกาให้โจทก์แต่ประการใด ทนายจำเลยที่ 1 ได้ติดตามดูคำสั่งศาล เกี่ยวกับฎีกาของจำเลยในการ์ดคำสั่งที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ หลายครั้งแต่ก็ไม่ปรากฏคำสั่งศาลและทนายจำเลยที่ 1 ได้ขอนำหมายล่วงหน้าไว้แล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2534 ทนายจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาให้นำหมายล่าช้า ขอศาลโปรด มีคำสั่งให้ระยะเวลาให้ทนายจำเลยที่ 1 ได้มีโอกาสนำหมายศาล และสำเนาฎีกาส่งให้แก่โจทก์อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 595,514 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปี นับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2530 จนกว่าจะชำระให้โจทก์ เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับเป็นฎีกาของจำเลย สำเนาให้โจทก์ให้จำเลยนำส่งภายใน 5 วัน หากส่งไม่ได้ ให้จำเลยแถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน

15 วัน นับแต่ วันส่งไม่ได้ หากไม่แถลงให้ถือว่าทิ้งฟ้องฎีกา (อันดับ 124)

ปรากฏว่าพ้นกำหนดระยะเวลาในการนำหมายแล้วจำเลยที่ 1 หรือผู้แทนจำเลยที่ 1 ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าส่งศาลฎีกา (อันดับ 127)

ศาลฎีกาทำคำสั่งแล้ว และส่งสำนวนไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดฟังคำสั่ง

ก่อนวันฟังคำสั่ง จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำแถลงประกอบ (อันดับ 132,131 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 เสียก่อนเสร็จแล้วให้ส่งสำนวนคืนศาลฎีกาเพื่อดำเนินใหม่ต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 เสียก่อนเสร็จแล้วให้ส่งสำนวนคืนศาลฎีกาเพื่อดำเนินใหม่ต่อไป

(สุนพ กิริติยุติ-ชลิต ประไพศาล-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ